
2022년 한국수자원조사기술원

제3차 특정감사 결과

[계약업무 처리 실태 점검]

2022. 8. 29.



한국수자원조사기술원
Korea Institute of Hydrological Survey

감 사 실

목 차

I. 특정감사 실시개요	1
II. 계약사무 처리 실태 점검 결과	3
III. 특정감사 결과처리	6
IV. 감사 총평	7

I. 특정감사 실시개요

□ 감사배경 및 목적

- (추진배경) 한국수자원조사기술원(이하 “기술원”이라 한다)은 2022년 기관 예산 규모가 당해 연도 예산 250억원 이상으로 기타공공기관에 적용되는 계약 법령(규정)*의 절차와 내용을 준수해야 할 의무가 발생함에 따라 계약법령 상 의무이행에 대한 점검 필요

* 「기타공공기관 계약사무 운영규정」, 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 등

- (추진목적) 기술원 계약사무 처리에 대한 합법성 및 합규성을 점검함으로써 계약사무에 대한 공정성·투명성을 제고하고 공공부문의 건전한 계약 질서 확립

□ 추진근거 및 개요

- (추진근거) 「감사규정」*, 「2022년 한국수자원조사기술원 연간감사계획」** 등

* 제15조(감사계획의 수립 등), 제17조(감사의 구분)

** ② 연간 감사계획에 따른 자체감사 활동 충실 이행 / 특정감사(특정한 업무·사업·자금 등에 대하여 문제점을 파악하여 원인과 책임 소재를 규정하고 개선대책 마련)

- (추진개요)

구 분	내 용	비 고
감사범위	'22. 1. 1.~'22. 7. 31.	
감사대상	2022년 체결된 공사·용역·물품계약	
감사기간	'22. 8. 22.(월) ~ 8. 26.(금), 5일	
점검내용	계약사무의 적법성(계약관련 서류 구비 현황 등)	
감사반 구성	감사실 2명	감사반장: 감사실장

□ 감사방향

- 기술원 계약사무 처리의 문제점 도출 및 개선방향 제시
- 적발과 신분상 처분 위주의 감사는 지양하고 문제점 개선 및 적극행정을 지원하는 감사 실시

□ 중점점검 사항

- (관련법령) 「기타공공기관 계약사무 운영규정」, 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등

「기타공공기관 계약사무 운영규정」

제2조(다른 법령과의 관계 등) ① 당해연도 예산규모가 250억원 이상인 기타공공기관의 계약처리에 관하여 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 이 규정에서 정하는 바에 따른다. (중략)

④ 기타공공기관의 계약에 관하여 이 규정에 규정되지 아니한 사항에 관하여는 공기업·준정부기관 계약사무규칙 및 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률을 준용한다. (이하 생략)

- (관련규정) 「계약업무요령」, 「협상에 의한 계약 제안서 평가지침」 등
- (중점사항) 계약관련 법령 및 규정에 대한 계약유형별 합법성·합규성
 - 계약유형별 계약절차 합법성 및 합규성
 - 계약유형별 관련서류 구비 실태
 - 기타 규정 및 행정절차 등의 제도개선이 필요하다고 판단되는 사항
- (적극행정 사례 발굴) 적극행정을 통해 처리된 사안을 발굴하여 해당부서 또는 개인 포상 추천
 - ※ 「2022년 한국수자원조사기술원 공직복무관리계획」 적극행정 사례 발굴, 「2022년도 적극행정 실행계획」 적극행정 우수사례 발굴·선정 등

Ⅱ. 계약사무 처리 실태 점검 결과

□ 2022년 물품·공사·용역 등의 계약 현황('22. 1. ~ '22. 7.)

○ (계약현황) 물품·공사·용역 등 총 60건

【물품·공사·용역 계약 현황】

(단위: 건)

총 계	물 품	공 사	용 역
60	27	4	29

※ ◇◇◇◇실에서 제출된 "2022년 계약현황(발주)" 자료 재구성

○ (계약방법별 현황) 경쟁계약 23건, 수의계약* 37건

* 일반(제한)경쟁에서 수의계약으로 전환된 계약 사항 포함

【계약방법별 현황】

(단위: 건)

총 계	경쟁계약		수의계약	
	일 반	제 한	경쟁 → 수의	수의
60	2	21	19	18

※ ◇◇◇◇실에서 제출된 "2022년 계약현황(발주)" 자료 재구성

□ 낙찰자 결정 방법별 계약현황

○ (계약현황) 적격심사제 23건, 2단계경쟁 6건, 협상에 의한 계약 13건 등 총 42건

【낙찰자 결정 방법별 계약현황】

(단위: 건)

총 계	적격심사제	2단계 경쟁	협상에 의한 계약
42	23	6	13

※ ◇◇◇◇실에서 제출된 "2022년 계약현황(발주)" 자료 재구성

□ 계약사무 처리 실태 점검 결과

- 2022년 1월 이후 기술원이 체결한 계약현황을 검토한 결과 계약관련 법령 및 규정에서 정한 절차와 내용을 현저하게 위반하여 체결된 계약은 없었던 것으로 확인되나
- 아래와 같이 행정절차 및 규정의 미비사항이 확인되는 바 이에 대해서는 제도개선 의견

① 기술원이 준수 의무를 가지는 「기타공공기관 계약사무 운영규정」의 준용 규정인 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제8조에 따르면 수의계약을 체결하려는 경우에는 해당 법인으로부터 임원의 명단이 기재된 문서를 제출받아 수의계약 체결이 제한되는 사람이 없음을 확인하도록 규정하고 있으나 해당 절차 미이행

「공기업·준정부기관 계약사무규칙」(2021.10.28.)

제8조(수의계약) (생략) ③ 제1항에도 불구하고 기관장 또는 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약을 체결해서는 안 된다.

1. 해당 공기업·준정부기관의 퇴직자가 대표이사, 이사, 감사 또는 「상법」 제401조의2 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(비영리법인의 경우 이에 준하는 자를 말한다)로 근무하고 있는 법인과 그 퇴직자의 퇴직일부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우
(중략)

④ 기관장 또는 계약담당자는 법인과 수의계약을 체결하려는 경우에는 해당 법인으로부터 임원의 명단이 기재된 문서를 제출받아 제3항제1호에 해당하는 사람이 없음을 확인하여야 한다. 이 경우 기관장 또는 계약담당자는 해당 법인에 허위 서류를 제출할 경우 계약을 해제·해지할 수 있고, 제15조에 따른 입찰참가자격 제한의 대상이 될 수 있음을 고지하여야 한다.

☞ 2022년 1월 이후 기술원이 체결한 37건의 수의계약을 검토한 결과 계약 담당자가 계약상대자인 법인으로부터 임원의 명단을 제출받거나 수의계약 체결이 제한되는 사람을 확인하는 절차를 거친 계약은 없었던 것으로 확인

② 「협상에 의한 계약 제안서 평가지침」 제12조에 따르면 “~ 제안서 평가 결과를 공개할 수 있다.”고 임의규정으로 정하고 있으나 「협상에 의한 계약

제안서 평가지침」 제13조의 준용 규정인 기획재정부 「협상에 의한 계약체결 기준」에서는 “~ 평가점수를 공개하여야 한다.”고 강행규정으로 명시하고 있는 바 해당 조문은 기획재정부 「협상에 의한 계약체결기준」을 준용하여 처리하는 것이 타당

「협상에 의한 계약 제안서 평가지침」(2022.03.25.)

제12조(제안서 평가결과 공개) ① 계약담당자는 입찰자의 정당한 요청이 있거나 필요하다고 인정되는 경우에는 개인정보, 영업비밀, 기타 다른 법령에 따라 공개가 제한되는 정보 등을 제외한 범위 내에서 제안서 평가결과를 공개할 수 있다.
(이하 생략)

제13조(기타사항) ① 이 지침에 정하지 않은 사항에 대하여는 「협상에 의한 계약체결 기준」등 관련 계약예규를 적용하며, 물품 또는 용역의 특성에 따라 이 지침을 적용하기 곤란하다고 인정되는 사항에 대하여는 입찰공고에 별도로 반영하여 집행할 수 있다. (이하 생략)

(계약예규)「협상에 의한 계약체결기준」(2020.12.28.)

제7조(제안서의 평가) (생략) ⑩ 각 중앙관서의 장은 제안서평가 종료 후 전자조달 시스템 또는 발주기관의 정보처리장치를 이용하여 평가위원 명단과 위원별·항목별 평가점수를 공개하여야 한다. 다만 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 평가위원 실명은 공개하지 아니할 수 있다. (이하생략)

☞ 2022년 1월 이후 기술원이 실시한 협상에 의한 계약 13건을 검토한 결과 계약 시 제출된 제안요청서에 평가결과를 공개하지 아니하도록 명시하고 있고 제안서 평가결과를 공개 사항도 없었던 것으로 확인

- 따라서 주무부서인 ◇◇◇◇실에서는 상기 내용을 참고하여 「계약업무요령」과 「협상에 의한 계약 제안서 평가지침」을 보완하고 기술원 계약사무 절차 대한 개선 방안을 마련하여 시행할 수 있도록 조치 필요

Ⅲ. 특정감사 결과처리

□ 감사결과 처리절차

- (처리절차) 감사 지적사항 도출 → 질문서 발부 및 답변서 징구 → 감사담당자 내부 검토 → 확인서 징구 → 감사 결과 확정 → 감사보고서 및 처분요구서 작성 → 감사결과 통보*
- * 감사규정 제24조에 따라 피감사인은 이의가 있는 경우 처분 통보를 받은 날로부터 30일 이내에 그 이유를 기재하고 증거서류를 첨부하여 감사부서의 장에게 이의신청 가능
- (적극행정 면책제도) 특정감사의 지적사항에 대한 적극행정* 처리 여부를 감사담당자가 직접 검토
 - 본 특정감사에서 도출된 지적사항은 적극행정 면책제도 적용 대상 해당 “무”
- * 「감사규정」 제26조 및 「적극행정 운영규정」 제22조

□ 증거 서류 등의 징구

- (질문서 등) 특정감사에서 지적된 사항에 따라 관련 부서에 질문서를 발부하고 답변서 징구(1건)
 - ※ 질문서와 답변서는 기술원 「감사규정」의 서식 활용
- (확인서) “수의계약 체결 시 관련 서류 징구 및 확인 절차 미흡”에 따른 확인서 징구(1건)

□ 감사결과 검토회의

- (결과검토) 특정감사 지적사항 중 “징계”, “훈계” 등 처분내역의 공정성에 문제가 발생할 사안은 없는 것으로 판단, “처분심의위원회*” 미운영
 - 감사실 내부 회의를 거쳐 지적사항 및 처분내역 검토 실시
 - 다만 처분 사항에 대한 부서(개인)의 이의신청 발생 시 「감사규정」 제24조 및 제25조의 절차 준용
- * 「감사규정」 제25조(감사처분심의위원회의 설치 및 운영)
- (결과확정) '22. 8. 29.(월) 감사결과 최종 확정

□ 처분요구 및 통보사항

- (처분요구) 한국수자원조사기술원장에게 “제3차 특정감사(계약업무 처리 실태 점검) 결과”에 따라 행정상 조치(2건) 요구
 - 행정상 처분 2건(개선 2건)
- (통보사항) 처분요구 내역* 및 감사결과 처분 요구서
 - * 제3차 특정감사 처분요구 명세서(붙임1, p8)

IV. 감사 총평

제3차 특정감사는 기술원 계약사무 처리에 대한 합법성 및 합규성을 점검함으로써 계약사무에 대한 공정성과 투명성을 제고하고 공공부문의 건전한 계약질서를 확립하고자 하였다.

2022년 기술원이 당사자인 계약 체결 건에 대해서 계약법령과 규정의 의무사항 이행실태를 점검한 결과 계약법령 및 규정에서 정한 절차와 내용을 현저하게 위반하여 체결된 계약은 없었던 것으로 확인되는 등 전반적인 계약사무 처리에 위법한 사항은 없었던 것으로 검토되었다.

다만 올해부터 적용된 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」에서 정하고 있는 일부 행정절차¹⁾를 이행하지 못한 부분이 있고 기획재정부 「협상에 의한 계약 체결기준」과 기술원 「협상에 의한 계약 제안서 평가지침」에서 정한 내용이 상이한 부분²⁾도 확인됨에 따라 주무부서인 ◇◇◇◇실에서는 지속적으로 계약관련 법령을 확인하여 규정상·절차상 미비점을 보완할 수 있도록 노력이 필요하다.

감사실에서 실시한 제3차 특정감사는 가용된 시간과 감사인력의 한계로 특정사항(계약절차, 관련서류 등)에 대해서만 집중 점검을 실시하였으며 일부 점검이 미흡한 부분이 발생할 수 있음에 따라 추후 확인되는 사항에 대해서는 특정감사(재무감사)를 통하여 추가 점검을 실시할 예정이다.

1) 수의계약 체결 시 계약상대자(법인인 경우) 임원 명단 징구 및 확인
2) 협상에 의한 계약 평가결과 공개에 관한 사항

붙임1 제3차 특정감사 처분요구 명세서

□ 행정상 처분(2건)

No.	처분요구 내역 명세					
	부서명	◇◇◇◇실	팀 명	○○팀	처분내역	개 선
1	지적사항 및 조치사항	✓ (지적사항) 수의계약 체결 시 관련 서류 징구 및 확인 절차 미흡 ✓ (행정조치) 「계약업무요령」 개정 및 계약업무 절차 개선 - 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」을 참고하여 수의계약 시 징구가 필요한 계약 서류(계약상대자(법인인 경우) 임원 명단)를 보완하고 확인 절차 마련				
	부서명	◇◇◇◇실	팀 명	○○팀	처분내역	개 선
2	지적사항 및 조치사항	✓ (지적사항) 협상에 의한 계약 제안서 평가결과 처리 부적절 - 기획재정부 「협상에 의한 계약체결기준」에 따라 협상에 의한 계약 제안서 평가결과 공개가 필요하나 제안서 평가결과 미공개 ✓ (행정조치) 「협상에 의한 계약 제안서 평가지침」 개정 및 계약업무 절차 개선 - 기획재정부 「협상에 의한 계약체결기준」을 참고하여 협상에 의한 계약 평가결과를 공개하도록 개정하고 제안서평가 결과 공개 절차 마련				

붙임2 감사결과 처분요구서

감사결과처분요구서

【감사명】 제3차 특정감사(계약업무 처리 실태 점검)

【위반항목】 수의계약 체결 시 관련 서류 징구 및 확인 절차 미흡

【관련부서】 ●●●●본부 ◇◇◇◇실

【처분사항】 (행정상조치) 개선

【내 용】

1. 관련근거 및 판단기준

- 「기타공공기관 계약사무 운영규정」(기획재정부, 2018.06.29)
 - 제2조(다른 법령과의 관계 등) ① 당해연도 예산규모가 250억원 이상인 기타 공공기관의 계약처리에 관하여 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 이 규정에서 정하는 바에 따른다. (중략)
 - ④ 기타공공기관의 계약에 관하여 이 규정에 규정되지 아니한 사항에 관하여는 공기업·준정부기관 계약사무규칙 및 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령을 준용한다. (이하 생략)
- 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」(기획재정부, 2021.10.28)
 - 제8조(수의계약) (생략) ④ 기관장 또는 계약담당자는 법인과 수의계약을 체결하려는 경우에는 해당 법인으로부터 임원의 명단이 기재된 문서를 제출받아 제3항제1호에 해당하는 사람이 없음을 확인하여야 한다. (이하 생략)

2. 한국수자원조사기술원 현황

- 한국수자원조사기술원(이하 “기술원”이라 한다)은 「계약업무요령」 및 「협상에 의한 계약 제안서 평가지침」 등에서 정한 절차와 내용에 따라 ◇◇◇◇실

○○팀¹⁾에 계약담당자를 두어 계약사무 처리

- 또한 2022년 기술원 예산규모²⁾가 250억원 이상으로 2022년 처음 실시되는 계약부터 「기타공공기관 계약사무 운영규정」과 「공기업·준정부기관 계약사무 규칙」에서 정한 절차와 내용을 준용³⁾

3. 점검결과 확인 사항

- 기술원 「계약업무요령」 제27조에 따르면 수의계약 시 “수의계약 사유서”를 첨부하도록 하고 있고 「공직자의 이해충돌방지법」 시행 이후 「한국수자원 조사기술원 이해충돌 방지제도 운영규정」 제9조에 따라 “수의계약 체결 제한 여부 확인서”를 징구하도록 정한 사항 외 수의계약 시 징구·확인해야 할 계약서류에 대해서는 따로 정한 바가 없는 것으로 확인
- 이와 관련하여 「기타공공기관 계약사무 운영규정」에 따라 준용되는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제8조제4항에 따르면 계약담당자는 법인과 수의 계약을 체결하려는 경우 해당 법인으로부터 임원의 명단이 기재된 문서를 제출받아 수의계약 제한대상 여부를 확인하도록 규정
- 이에 따라 [표 1]에 나타낸 바와 같이 2022년 1월부터 7월까지 기술원이 실시한 수의계약⁴⁾ 37건을 검토한 결과 계약 시 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제8조제4항에서 규정한 계약상대자인 법인으로부터 임원의 명단이 기재된 문서를 제출받거나 검토한 이력 “없음”

[표 1] 2022년 한국수자원조사기술원 계약현황(2022. 1. ~ 2022. 7.)

(단위: 건)

총 계	경쟁계약			수의계약		
	계	일반	제한	계	경쟁→수의	수의
60	23	2	21	37	19	18

1) 「직제규정 시행세칙」 <별표 제3호>

2) 「기타공공기관 계약사무 운영규정」 제2조제1항

3) 「기타공공기관 계약사무 운영규정」 제2조제1항 및 제4항

4) 물품·공사·용역 등의 계획 수립 시 수의계약으로 추진되었거나 경쟁계약→수의계약으로 전환된 계약

4. 관련자 및 감사담당자 의견

- ◇◇◇◇실 ○○팀장은 해당 규정의 내용에 대해 인지하지 못했음을 확인하고 「계약업무요령」 개정 및 계약업무 절차를 개선해야 한다는 의견 제시
 - “수의계약 체결 제한 여부 확인서” 징구 시 계약상대자(법인인 경우)의 임원 명단 징구 및 확인 절차 추가
- 감사담당자도 기획재정부 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제8조제4항에 따라 「계약업무요령」을 개정하고 계약업무 절차 개선 필요 의견
 - 상기 사항 외 규정·절차상 미비한 부분이 있는지 추가 검토 포함

5. 조치 요구사항

【개선요구】 한국수자원조사기술원장은 기획재정부 「기타공공기관 계약사무 운영규정」과 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 등을 참고하여 「계약업무요령」을 보완하고 계약업무 절차를 개선할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

감사결과처분요구서

【감사명】 제3차 특정감사(계약업무 처리 실태 점검)

【위반항목】 협상에 의한 계약 제안서 평가결과 처리 부적절

【관련부서】 ●●●●본부 ◇◇◇◇실

【처분사항】 (행정상조치) 개선

【내 용】

1. 관련근거 및 판단기준

○ 「협상에 의한 계약 제안서 평가지침」(2022.03.25.)

- 제12조(제안서 평가결과 공개) ① 계약담당자는 입찰자의 정당한 요청이 있거나 필요하다고 인정되는 경우에는 개인정보, 영업비밀, 기타 다른 법령에 따라 공개가 제한되는 정보 등을 제외한 범위 내에서 제안서 평가결과를 공개할 수 있다.
② 전항의 평가결과 공개 시 별표 제5호 서식과 같이 평가위원별, 평가부문별 점수를 공개하되, 평가위원 실명은 공개하지 아니할 수 있다.

○ (계약예규)「협상에 의한 계약체결기준」(기획재정부, 2020.12.28.)

- 제7조(제안서의 평가) (생략) ⑩ 각 중앙관서의 장은 제안서평가 종료 후 전자 조달시스템 또는 발주기관의 정보처리장치를 이용하여 평가위원 명단과 위원별 항목별 평가점수를 공개하여야 한다. 다만 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 평가위원 실명은 공개하지 아니할 수 있다. (이하 생략)

2. 한국수자원조사기술원 현황

- 한국수자원조사기술원(이하 “기술원”이라 한다)은 협상에 의한 계약 방식으로 체결하는 계약의 제안서 평가와 관련하여 「협상에 의한 계약 제안서 평가지침」을 제정하여 제안서 평가와 관련된 절차와 방법 등을 규정

- 또한 「협상에 의한 계약 제안서 평가지침」 제13조제1항을 통해 지침에서 정하지 않은 사항은 기획재정부 「협상에 의한 계약체결기준」을 준용하도록 규정

3. 점검결과 확인 사항

- 기술원 「협상에 의한 계약 제안서 평가지침」 제12조(제안서 평가결과 공개)에 따르면 “~ 제안서 평가결과를 공개할 수 있다”고 규정(임의규정)
- 이와 관련하여 「협상에 의한 계약 제안서 평가지침」 준용 규정인 기획재정부 「협상에 의한 계약체결기준」에서는 “~ 평가점수를 공개하여야 한다.”고 규정(강행규정)하고 있음에 따라 제안서 평가결과 공개에 대한 규정 사항이 서로 상이
- 기술원은 기획재정부 「협상에 의한 계약체결기준」에 따라 평가결과 공개가 타당
- 이에 따라 [표 1]에 나타난 바와 같이 2022년 1월부터 7월까지 기술원이 실시한 협상에 의한 계약 13건을 검토한 결과 계약 시 제출된 제안요청서에 평가결과를 공개하지 아니하도록 명시하고 있고 제안서 평가결과를 공개한 이력 “없음”

[표 1] 2022년 한국수자원조사기술원 계약현황(2022.01 ~ 2022.07)

(단위: 건)

계약방식				선정방식		
계	경쟁	경쟁→수의	수의	적격	협상	2단계
60	23	19	18	23	13	6

4. 관련자 및 감사담당자 의견

- ◇◇◇◇실 ○○팀장은 평가위원 실명 공개 등에 대한 수요부서의 부담을 완화하기 위하여 평가결과 공개 의무를 임의규정으로 제정한 사유 외 특별한 사유는 없었다고 답변*하였으며 「협상에 의한 계약 제안서 평가지침」 개정 및 계약업무 절차를 개선해야 할 필요가 있다는 의견 제시

* 답변서 2022-004 “협상에 의한 계약 제안서 평가 결과 공개 관련”

- 감사담당자도 기획재정부 「협상에 의한 계약체결기준」 제7조제10항을 준용하여 「협상에 의한 계약 제안서 평가지침」의 개정이 필요하고 제안서 평가 결과 공개 등 계약업무 절차 개선 필요 의견
 - 2022년 8월부터 실시된 협상에 의한 계약은 일상감사 시 제안요청서에 “평가결과 비공개”를 “공개”하도록 의견 회신 중

5. 조치 요구사항

【개선요구】 한국수자원조사기술원장은 기획재정부 「협상에 의한 계약체결기준」을 참고하여 「협상에 의한 계약 제안서 평가지침」상 제안서 평가에 대한 내용을 보완하고 협상에 의한 계약 제안서 평가와 관련된 계약업무 절차를 개선할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.